

통 보

1. 제 목 : 시설운영위원회 운영에 관한 사항
2. 관계기관 : ■■
3. 내 용

가. 업무개요

보훈요양원에서는 시설 운영의 민주성과 투명성을 제고하고 입소자의 권익 향상과 시설의 체계적·종합적 발전 방향을 모색하기 위하여 시설운영위원회를 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「사회복지사업법」 제36조(운영위원회) 및 공단「보훈요양원 운영규정」 제6조(구성)에 따르면 보훈요양원은 시설 운영에 관한 사항을 심의하기 위하여 위원회를 두어야 하며 위원은 [표 1]과 같이 관할 시장·군수·구청장이 임명 또는 위촉한 자로 5인~15인 이내로 구성 운영하여야 합니다.

[표 1] 시설운영위원회 위원 구성

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 보훈요양원장2. 입소자 대표3. 입소자의 보호자 대표4. 직원 대표5. 보훈요양원이 소재하고 있는 관할 시·군·구 소속 사회복지업무 담당 공무원6. 후원자 대표 또는 지역주민7. 공익단체에서 추천한 사람8. 그 밖에 시설의 운영 또는 사회복지에 관하여 전문적인 지식과 경험이 풍부한 사람 |
|--|

또한 「사회복지사업법」 제36조(운영위원회) 제1항 및 같은 법 시행규칙 제24조(운영위원회 설치 및 운영 등) 제2항에 의하면 사회복지시설 당 운영위원회를 두어야 하며 [표 2]와 같이 보건복지부령으로 정한 경우 복수의 시설에 공동으로 운영위원회를 둘 수 있다고 정하고 있습니다.

[표 2] 보건복지부령으로 정하는 공동 운영위원회 운영 요건

- ※ 사회복지사업법 시행규칙 제24조(운영위원회의 설치 및 운영 등) 제2항에 따라 다음 각 호를 모두 만족해야 함
1. 3개 이내의 시설일 것
 2. 같은 시·군·구에 있을 것
 3. 모두 거주시설이거나 모두 거주시설이 아닌 시설로서 다음 각 목의 구분에 따른 기준에 적합할 것
 - 가. 거주시설 : 거주자 정원이 20명 미만일 것
 - 나. 거주시설이 아닌 시설 : 시장·군수·구청장이 시설의 특성, 이용자 수, 시설 규모 등을 고려하여 공동으로 위원회를 두는 것이 필요하다고 인정할 것

따라서 장기요양시설 및 주간보호센터를 운영하는 보훈요양원에서는 각 시설당 시설운영위원회를 설치하고 요건에 맞게 위원을 구성하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■에서는 시설운영위원회를 관할 시장·군수·구청장의 승인 없이 장기요양기관과 주간보호센터에 공동으로 운영하고 있어 관련 법 위반의 소지가 있는 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

- ■■에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■장은

- 시설운영위원회의 장기요양기관 및 주간보호센터 공동 운영에 관하여 관할 지자체 장의 승인 후 운영 또는 관련 법령에 맞게 운영할 수 있도록 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)